

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ולדימיר בליאק

פ/25/40

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות כיבוד לפגישה מחוץ למקום העיסוק),

התשפ"ג-2022

תיקון סעיף 17.1 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 17, אחרי פסקה (15) יבוא:

"(16) 80% מסכומים ששילם יחיד עבור כיבוד קל לשם קיום פגישת עבודה עם לקוח או ספק מחוץ למקום העיסוק של הנישום ובתנאי שהגיש הנישום מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה וכן הוכחות אחרות כפי שיקבע המנהל; ניכוי לפי סעיף זה יותר עד לשיעור של 4% ממחזור העסקאות של הנישום ולא יותר מ-12,000 שקלים חדשים בשנה; בפסקה זו, "כיבוד קל" – שתייה חמה או קרה, ירקות ופירות, מאפים, עוגיות ופריטים נוספים כפי שיקבע השר בתקנות באישור ועדת הכספים."

דבר ה ס ב ר

בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות והתפתחות המשק והכלכלה, משתנים גם נוהגים ומנהגים לגבי האופן בו עסקים מתקשרים האחד עם השני ועם לקוחות. התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל אף מאיצה חלק מהתהליכים והשינויים שחווה המשק והתאמתו לשוק מקוון וגמיש הרבה יותר. כך, יותר ויותר בעלי עסקים ועובדיהם עוברים לעבוד ולייצר הכנסה הן מביתם והן במקומות מזדמנים.

הדין הקיים אינו מתאים עוד בהכרח לפרדיגמות העבודה שהיו נהוגות, עת נקבעו התקנות האוסרות על ביצוע ניכויים בגין כיבוד קל שלא ניתן במקום העסק. על פי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972, מותרים לניכוי 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל רק במקום העיסוק של הנישום. על פי התקנה, "כיבוד קל" מוגדר כשתייה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה. יחד עם זאת, כן מותר ניכוי של הוצאה סבירה לאירוח אדם מחוץ-לארץ (סעיף 3 לתקנות).

כחלק מהשינויים הנזכרים לעיל בכלכלה הישראלית, ישנם עצמאים ובעלי עסקים הבוחרים שלא לשכור משרד קבוע, על העלויות הנלוות הכרוכות בכך. כמו כן, חלק ממנגנוני ייצור ההכנסה העדכניים (כגון קיום משא ומתן, התקשרות ושימור לקוחות) גם בעסקים שיש להם מקום קבוע, עוברים למקומות ניטרליים בהם מוגש כיבוד קל.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

על מנת להתאים את הדין הקיים לאופן ייצור ההכנסה המותאם לזמננו מהטעמים המפורטים לעיל, מוצע לאפשר ניכוי 80% מהוצאות לכיבוד קל, גם מחוץ למקום העיסוק של הנישום. עוד מוצע להגביל את גובה הניכוי המותר בשנה עד לשיעור של 4 אחוזים ממחזור העסקאות של הנישום ולא יותר מ-12,000 שקלים חדשים בשנה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עידן רול וקבוצת חברי כנסת (פ/23/2393), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ולדימיר ביאליק (פ/24/123). הצעת החוק זהה לפ/24/123 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)